

Súd:	Krajský súd Bratislava
Spisová značka:	2Cob/69/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu:	6117232511
Dátum vydania rozhodnutia:	14. 02. 2023
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Ľubica Krišková
ECLI:	ECLI:SK:KSBA:2023:6117232511.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Kriškovej a členiek senátu JUDr. Nory Vladovej a JUDr. Moniky Školníkovej v právnej veci žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 proti žalovanému: Ingka Centres Slovensko s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, IČO: 35 849 363, zastúpenému: OLEXOVA VASILISIN s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Gorkého 6, 811 01 Bratislava - Staré mesto, IČO: 36 820 059 v konaní o zaplatenie 25.018,98 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu zo dňa 18.18.2019 a o odvolaní žalovaného zo dňa 21.10.2019 proti rozsudku Okresného súdu Bratislava II č. k. 42Cb/17/2018 - 387 zo dňa 4.10.2019 takto

r o z h o d o l :

Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava II č. k. 42Cb/17/2018 - 387 zo dňa 4.10.2019 **p o t v r d z u j e .**

Žiadnej zo sporových strán nepriznáva nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

1. Výrokom napadnutého rozsudku súd prvej inštancie rozhodol o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 7.909,61 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 7.909,61 EUR od 01.09.2017 do zaplatenia, a to do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku, žalobu v časti o zaplatenie 17.109,37 EUR zamietol a priznal žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 36,8% s tým, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením.

2. Súd prvej inštancie predmetné meritórne rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa žalobou domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 25.018,98 Eur s prísl. titulom nároku na vrátenie depozitu, nakoľko medzi spoločnosťou Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 (ďalej „Sberbank Slovensko, a.s.“) ako nájomcom a žalovaným ako prenajímateľom bola uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov, predmetom ktorej bola úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri nájme nebytových priestorov v nákupnom centre Avion Shopping Park (ďalej „Zmluva o nájme nebytových priestorov“). V zmysle článku 10 časť I Zmluvy o nájme nebytových priestorov poskytla spoločnosť Sberbank Slovensko, a.s. žalovanému depozit, ktorý ku dňu 31.07.2017 predstavoval sumu vo výške 87.931,11 EUR. Listom zo dňa 01.06.2017 spoločnosť Sberbank Slovensko, a.s. oznámila žalovanému, že dôjde k jej zlúčeniu so žalobcom a upozornila žalovaného na právne následky jej zániku. Dňa 31.07.2017 bola spoločnosť Sberbank Slovensko, a.s. v zmysle ustanovenia § 69 Obchodného zákonníka zrušená bez likvidácie a následne dňa 01.08.2017 vymazaná z obchodného registra v dôsledku zlúčenia so žalobcom. Žalobca sa od 01.08.2017 stal nástupníckou spoločnosťou spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s. V dôsledku zániku spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s. došlo ku dňu 01.08.2017 aj k zániku nájmu dojednaného v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov. V zmysle

článku 10 časť I Zmluvy o nájme nebytových priestorov poskytla spoločnosť Sberbank Slovensko, a.s. depozit, ktorý ku dňu 31.07.2017 predstavoval výšku 87.931,11 EUR. Spoločnosť Sberbank Slovensko, a.s. bolo dňa 31.07.2017 doručené oznámenie o jednostrannom započítaní (ďalej tiež ako „Jednostranné započítanie 1“), predmetom ktorého bolo jednostranné započítanie neuhradených platieb minimálneho nájomného, poplatkov za služby, marketingového poplatku a platieb za spotrebované energie v celkovej výške 47.232,30 EUR voči depozitu. V ostatnej časti považovala spoločnosť Sberbank Slovensko, a.s. uplatnené nároky za nedôvodné. Dňa 07.08.2019 bolo spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s. doručené oznámenie o jednostrannom započítaní (ďalej tiež ako „Jednostranné započítanie 2“), predmetom ktorého bolo jednostranné započítanie neuhradených platieb minimálneho nájomného, poplatkov za služby, marketingového poplatku za mesiac júl 2017 vo výške 15.555,58 EUR voči ostávajúcej časti depozitu. Žalobca tiež eviduje faktúru č. 540172457 zo dňa 19.07.2017 vo výške 124,25 EUR ako neuhradenú, pričom výzvou zo dňa 03.08.2017 oznámil žalovanému, že aj túto si započítava na ostatok depozitu. V zmysle uvedeného ostáva k dnešnému dňu v držbe žalovaného suma vo výške 25.018,98 EUR, ktorú napriek výzve zo strany žalobcu, žalovaný žalobcovi nevrátil. Podľa žalobcu nájom podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov zanikol ku dňu 01.08.2017. Keďže k ukončeniu Zmluvy o nájme nebytových priestorov došlo k 01.08.2017, žalovaný bol povinný žalobcovi vrátiť zvyšnú časť depozitu najneskôr dňa 31.08.2017.

3. Žalovaný uviedol, že zánikom právneho predchodcu žalobcu nedošlo aj k zániku nájmu, zo zákona prechádzajú práva a povinnosti na žalobcu, opak by bol v rozpore s dobrými mravmi, zásadami poctivého obchodného styku a dovolil by žalobcovi ľstivo poškodzovať dobromyseľné práva žalovaného ako veriteľa. Nájom podľa žalovaného zanikol, a to odstúpením žalovaného od zmluvy zo dňa 09.08.2017, ktoré bolo žalobcovi doručené dňa 10.08.2017. Ak by aj bolo tvrdenie žalobcu pravdivé, že nájom zanikol ku dňu 01.08.2017, žalovaný na depozit započítal platby spojené s užívaním priestorov, ktoré mal právny predchodca žalobcu povinnosť uhradiť ešte pred predmetným dátumom. Do tohto dátumu bol právny predchodca žalobcu povinný riadne dodržiavať zmluvné povinnosti, ale keďže ich nedodrжал, žalovaný bol podľa nájomnej zmluvy oprávnený si voči nájomcovi uplatniť nárok na zmluvné pokuty a započítať si ich na depozit. Keďže na žalobcu prešli zo zákona práva a povinnosti predchádzajúceho nájomcu ako na jeho právneho nástupcu, je žalobca povinný uhradiť aj pokuty za porušenie týchto povinností.

4. Vo svojich jednotlivých vyjadreniach sporové strany poukazovali na svoje stanoviská, pričom podľa žalobcu nie je neobvyklé, že prenajímateľ má s iným nájomcom dohodu o výhradnom zriadení prevádzky v priestoroch nákupného centra, prípadne záujem na tom, aby nákupné centrum bolo členené podľa toho aké služby sú v prevádzkach poskytované. Zákon v tomto prípade výslovne pripúšťa odlišnú úpravu zániku nájmu v prípade, ak sa tak zmluvné strany dohodli v zmluve. Oznámenie, ktoré predložil žalovaný, zasielal žalobca tým prenajímateľom, s ktorými mal osobitne upravený prechod práv a povinností na právneho nástupcu v prípade zániku nájomcu. Je bežnou praxou dojednávať v nájomnej zmluve zánik nájmu odlišne od zákonného znenia. Nakoľko v danom prípade zmluva odlišnú úpravu neobsahuje, žalobca postupoval v dobrej viere a vopred predpokladaný deň zániku v dôsledku zlúčenia oznámil žalovanému. Žalobca sa nestotožňuje s teleologickým výkladom žalovaného, je irelevantné, aká právna úprava bola platná v čase prijatia Zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov. Tento zákon bol viackrát novelizovaný a zákonodarcia mohol upraviť všetky súvisiace právne predpisy v nadväznosti na zavedenie nových spôsobov zániku právnickej osoby. Zákon o nájme nebytových priestorov je lex specialis voči Obchodnému zákonníku a preto je potrebné aplikovať túto osobitnú právnu úpravu. Žalovaný nesúhlasil s tvrdeniami žalobcu, nároky žalovaného na zmluvné pokuty sú omnoho vyššie ako nárok žalobcu na vrátenie zaistenia. Sú v ňom všetky porušenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov a výška s nimi spojenej zmluvnej pokuty tak v prípade, že zmluva zanikla ku dňu 01.08.2017 ako aj v prípade, že zmluva zanikla ku dňu 10.08.2017. Predovšetkým, právny predchodca žalobcu stratil oprávnenie na využívanie priestorov na prevádzkovanie pobočky banky pod názvom Sberbank a je zrejmé, že počas doby, v ktorej zmluva ešte trvala, vykonal úkony, ktoré k tomu viedli. Právny predchodca tak porušil ustanovenie bodu 9.1 časti I Zmluvy o nájme nebytových priestorov, podľa ktorého sa počas celej doby nájmu zaviazal udržiavať v platnosti oprávnenie na využívanie priestorov a nevykonať nič, čo by viedlo alebo mohlo viesť k zrušeniu oprávnenia na využívanie priestorov na povolené užívanie. Zmluvná pokuta v danom prípade je vo výške minimálneho nájomného odo dňa zrušenia zmluvy až do predpokladaného dňa uplynutia doby nájmu, z čoho vyplýva že už tento nárok žalovaného prevyšuje pohľadávku žalobcu na vrátenie depozitu. Podľa § 1 ods. 1 zákona č.182/1993 Z. z. môžu nebytové priestory po právnej stránke existovať iba v bytovom dome. V tomto spore o bytový dom nejde. Na základe uvedeného je zrejmé, že ustanovenia ZNBPN je

možné použiť iba v prípade, ak je to v príslušnom bode zmluvy výslovne uvedené. V danom prípade je tak pri zániku nájmu potrebné postupovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, ktorý zánik nájmu zánikom nájomcu neprípúšťa, o čom hovorí aj Najvyšší súd SR napr. v rozsudku zo dňa 30.06.2005, sp.zn. 5 Cdo/167/2004. Skutočnosť, že si zmluvné strany vylúčili možnosť aplikácie § 14 písm. c) ZNBNP dokazuje aj ustanovenie chrániace prenajímateľa, bod 23.2.1 časti II Zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov, podľa ktorého v prípade straty oprávnenia nájomcu užívať predmetné priestory na vykonávanie dohodnutej obchodnej činnosti je výpovedná doba v trvaní 6 mesiacov. Preto nemožno hovoriť, že zmluva zanikla zánikom právnickej osoby podľa § 14 ZNBNP len preto, že sa v Zmluve o nájme nebytových priestorov nedohodlo inak. Tiež podľa § 40a Občianskeho zákonníka sa neplatnosti nemôže dovolávať ten, kto ju sám spôsobil, ktorú je potrebné použiť aj na prípade zániku právnych vzťahov na základe zmlúv tak, že zániku zmluvných vzťahov sa nemôže dovolávať ten, kto svojím konaním zánik spôsobil. Žalovaný si zároveň započítal voči pohľadávke žalobcu svoje pohľadávky zo zmluvných pokút a to až do výšky žalobcom uplatnenej pohľadávky na vrátenie depozitu v celom rozsahu. Podľa žalobcu žalovaný žiadnym spôsobom nepreukázal, že došlo k akémukoľvek porušeniu Zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré by malo za následok povinnosť žalobcu uhradiť žalovanému zmluvné pokuty. Nie je zrejmé ako dospel žalovaný k hodnotám uvedených ani akého konkrétneho konania v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o nájme nebytových priestorov a kedy sa mal žalobca dopustiť. V zmysle uznesenia Najvyššieho súdu SR z 31.05.2010, sp. zn. 6 Cdo 81/2010 je zrejmé, že od žalobcu nemožno požadovať, aby preukazoval, že k porušeniu jeho zmluvných povinností nedošlo, dôkazné bremeno je výlučne na žalovanom. K zmluvnej pokute za uzavretie priestorov viac ako 2 po sebe idúce dni žalobca uviedol, že žalobca niekoľko krát informoval žalovaného o plánovanom zlúčení sa s právnym predchodcom s predpokladaným termínom zlúčenia dňa 30.06.2017. Žalovaný až listom zo dňa 19.04.2017 oznámil žalobcovi, že nesúhlasí s ukončením nájmu, keď mal za to, že nájom prechádza na právneho nástupcu žalobcu. Po viacerých písomných komunikáciách a v rámci rokovaní o ukončení nájmu, p. H., pracovníčka žalovaného e-mailom oznámila žalobcovi, že akceptujú zahájenie demontážnych prác v nebytových priestoroch v noci od stredy 12.07.2017. Uvedený súhlas potvrdil e-mailom aj p. A. dňa 24.07.2017. S poukazom na znenie bodu 16.1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov má žalobca za to, že nedošlo k porušeniu bodu 16.1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov a teda ani k vzniku nároku žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to najmä, keď (i) právny predchodca žalobcu bol povinný uviesť nebytové priestory do pôvodného stavu, čo bez uzatvorenia prevádzky nie je možné, (ii) jedná sa o výnimočnú situáciu, ktorú bod 16.1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov pripúšťa ako výnimku, (iii) konanie žalovaného žalobca považuje za šikanózne a (iv) žalovaný udelil súhlas na vykonanie demontážnych prác v nebytových priestoroch. Žalobca poukázal na ustanovenie bodu 23.1.5. Časť II zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov, v zmysle ktorého mohol žalovaný odstúpiť od zmluvy oveľa skôr ako po troch mesiacoch, ak bol presvedčený, že právny predchodca žalobcu nevyužíva nebytové priestory. Žalovaný úmyselne predlžoval dobu, za ktorú mu mal vzniknúť nárok na zmluvnú pokutu, čo je rovnako v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku. V súvislosti so zmluvnou pokutou za nepredloženie poisťných zmlúv žalobca uviedol, že právny predchodca žalobcu doložil poisťný certifikát dňa 26.06.2017 bezodkladne po tom, ako mu ho na žiadosť vystavila Komunálna poisťovňa. Rýchlosť vydania certifikátu žalobca nevedel žiadnym spôsobom ovplyvniť. Vydanie certifikátu bolo urgované telefonicky aj e-mailom. Žalobca má za to, že zo strany žalovaného došlo k zneužitiu jeho práva v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, najmä keď poisťné bolo uhradené, poisťná zmluva platná a k žiadnej škode v tejto súvislosti nedošlo a nehrozilo ani žiadne riziko. K zmluvnej pokute za zmenu vnútorného usporiadania priestoru bez súhlasu (odmontovanie bankomatu) žalobca uviedol, že vzhľadom na bod 14 ods. 2 Časť II Zmluvy o nájme nebytových priestorov požiadal žalovaného o predchádzajúci písomný súhlas s odmontovaním bankomatu z opatrnosti, nakoľko bankomat netvorí vnútorné usporiadanie nebytového priestoru, ale nachádzal sa z vonku v rámci spoločných priestorov nákupného centra, a teda máme za to, že súhlas pre odmontovanie bankomatu nebol potrebný. Dňa 05.05.2017 bola právnenému predchodcovi žalobcu doručená výzva k náprave zo dňa 02.05.2017, z ktorej vyplýva, že údajne malo dôjsť k zásahu právneho predchodcu žalobcu do usporiadania priestorov a žalovaný si uplatnil zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.300,- EUR. Žalobcovi nie je zrejmé akým spôsobom malo dôjsť k zásahu do usporiadania priestorov, keď v tom čase žiadnym spôsobom nezasahoval do vnútorného usporiadania priestorov a ani nedošlo k odmontovaniu bankomatu, keď právny predchodca žalobcu očakával odpoveď na žiadosť o súhlas zo dňa 05.05.2017. Právny predchodca žalobcu sa opakovane dožadoval súhlasu s odmontovaním bankomatu, avšak bezúspešne. K odmontovaniu bankomatu došlo až dňa 29.06.2017. K tomuto dátumu poskytol žalovaný právnenému predchodcovi žalobcu predstenu, ktorú postavil pred celé priečelie nebytových priestorov tak, aby nedochádzalo k zaprášeniu spoločných priestorov počas

demontážnych prác. V prípade, ak by žalovaný nesúhlasil s odmontovaním bankomatu, tak by túto predstenu neposkytol. Navyše, e-mailom zo dňa 20.06.2017, zástupkyňa žalovaného p. H. potvrdila, že nájomca si môže zdemontovať bankomat po vyplnení Povolenia na práce, ktoré zašle na Tenant Coordinatora a práce môže zahájiť dva dni od odoslania vyplneného Povolenia na práce, čo právny predchodca žalobcu aj urobil. V prípade, ak by sa súd nestotožnil s argumentáciou žalobcu, žalobca navrhol, aby súd využil moderačné právo v zmysle § 301 Obchodného zákonníka a neprimeranú pokutu vzhľadom na osobitosti tohto prípadu znížil. Ohľadom zmluvnej pokuty za nedoplnenie depozitu po zvýšení minimálneho nájomného, platby za služby a marketingového poplatku žalobca uviedol, že žalovaný do dátumu 02.05.2017 ani raz nevyzval právneho predchodcu žalobcu na doplnenie depozitu. Až po takmer troch rokoch užívania nebytových priestorov a po troch zvýšeníach nájomného zrazu žalovaný vyzval právneho predchodcu žalobcu na doplnenie depozitu, a to v čase, keď vedel, že dôjde k predčasnému ukončeniu nájmu. Zo strany žalovaného sa jednalo výlučne o šikanózne vykonávanie práva. Do okamihu, kým začalo byť sporné ukončenie nájmu, žalovaný nemal v záujme depozit dopĺňať. Jediným dôvodom výzvy na navýšenie depozitu bolo následne uplatnenie zmluvnej pokuty. V súvislosti so zmluvnou pokutou za stratu oprávnenia na podnikanie žalobca uviedol, že k porušeniu bodu 9.1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov nikdy nedošlo, zánik nájmu v dôsledku zániku nájomcu zlúčením nemožno považovať konanie, ktoré by viedlo alebo mohlo viesť k zrušeniu oprávnenia na podnikanie. Ustanovenie čl. 9.1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov sa nevzťahuje na vzniknutú situáciu. K započítaniu v rámci vyjadrenia žalovaného žalobca uviedol, že predmetný započítací prejav je nejasný, nezrozumiteľný a neurčitý, v dôsledku čoho je neplatný. Nie je z neho zrejmé, k zániku ktorých pohľadávok žalovaného voči žalobcovi má dôjsť, keď tieto podľa jeho vyjadrenia presahujú žalobcom uplatnenú pohľadávku. Žalovaný nesúhlasil s tvrdeniami žalobcu, právny predchodca žalobcu porušil ustanovenie bodu 9.1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov a vykonal kroky smerujúce k zrušeniu oprávnenia potrebného pre povolené užívanie, t.j. rozhodnutie o zlúčení so žalobcom. Keďže je evidentné, že prenajímateľ trafil na porušení tejto povinnosti, keď nemohol prenajímať priestory za dohodnutú odplatu po celú predpokladanú dobu nájmu, je táto zmluvná pokuta primeraná. Nakoľko si žalovaný započítal svoje pohľadávky iba do výšky pohľadávky žalobcu v rámci procesnej obrany, je na tento účel započítací prejav dostatočne určitý.

5. Na základe vykonaného dokazovania a zisteného skutkového stavu dospel prvostupňový súd k záveru, že žaloba žalobcu je dôvodná v časti o zaplatenie sumy vo výške 7.909,61 EUR, nakoľko mal súd za preukázané, že právny predchodca žalobcu v súlade so zmluvou o nájme poskytol žalobcovi depozit, ktorý ku dňu 31.07.2017 predstavoval sumu vo výške 87.931,11 EUR. Medzi stranami sporu bola sporná skutočnosť, či zánikom právneho predchodcu žalobcu s právnym nástupcom došlo k zániku nájmu a žalovaný zároveň namietal zánik nároku žalobcu uplatneného v tomto konaní v dôsledku jednostranného započítania s jeho pohľadávkami voči žalobcovi z titulu niekoľkých rôznych nárokov. Súd dospel k záveru, že nájom založený Zmluvou o nájme nebytových priestorov zanikol až odstúpením od zmluvy zo strany žalovaného, a to ku dňu doručenia písomného odstúpenia od zmluvy žalobcovi, t.j. ku dňu 10.08.2017. Poukázal na to, že ustanovenie § 14 písm. c) Zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov síce upravuje zánik nájmu v prípade zániku nájomcu, ktorý je právnickou osobou, výslovne sa však nevysporiadava s otázkou zániku právnickej osoby s právnym nástupcom. Preto je potrebné aplikovať všeobecnú úpravu nájomných vzťahov, a teda príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a uzavrel, že zánik právnickej osoby nájomcu s právnym nástupcom nemá za následok zánik nájomného vzťahu, pokiaľ zákon výslovne neustanoví niečo iné. V danom prípade zákon výslovne neustanovuje, že k zániku nájmu dochádza aj zánikom právnickej osoby s právnym nástupcom, preto prvostupňový súd dospel k záveru, že zánik právneho predchodcu žalobcu, spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s. nemal za následok aj zánik nájmu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov.

6. S procesnou obranou žalovaného, spočívajúcou v tvrdení, že pohľadávka žalobcu uplatnená v tomto konaní zanikla jednostranným započítaním zo dňa 31.07.2017, jednostranným započítaním zo dňa 07.08.2017 a následne písomným podaním doručeným súdu dňa 21.05.2018, kedy započítal voči žalobcom uplatnenej pohľadávke svoje pohľadávky uvedené v priloženom prehľade, a to až do výšky žalobcom uplatnenej pohľadávky na vrátenie depozitu v celom rozsahu (ďalej tiež ako „Prehľad“) sa prvostupňový súd jednotlivo riadne vysporiadal. V súvislosti s nárokom žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty za uzavretie priestorov viac ako 2 po sebe idúce dni vo výške 6.208,- EUR dospel k záveru, že tento je čiastočne dôvodný, a to vo výške 4.469,77 EUR. Z predloženého Prehľadu vyplýva, že žalovaný si uplatnil nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 16.1 Časť II Zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov odo dňa 02.05.2017 až do skončenia nájmu. Súd poukázal na

jednotlivé ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov a uviedol, že mal za preukázané, že žalobca bez súhlasu žalovaného uzavrel nebytové priestory dňa 02.05.2017, zo strany žalovaného bol daný súhlas so zahájením demontážnych prác, a teda aj so zatvorením priestorov v noci odo dňa 12.07.2017. S poukazom na uvedené skutočnosti má súd za preukázané, že žalobca resp. právny predchodca žalobcu uzavrel nebytové priestory v rozpore so Zmluvou o nájme nebytových priestorov bez súhlasu prenajímateľa v čase od 02.05.2017 do 12.07.2017 t.j. počas 72 dní. Súd vyhodnotil dohodu o zmluvnej pokute za porušenie povinnosti neuzavrieť nebytové priestory na viac ako dva (2) za sebou nasledujúce kalendárne dni jedenkrát za kalendárny polrok za platnú, nakoľko v danom prípade bola dodržaná písomná forma, bola dostatočne určito vymedzená zmluvná povinnosť, ktorá má byť zmluvnou pokutou zabezpečená a tiež je jednoznačná dohoda o výške zmluvnej pokuty, resp. o spôsobe jej určenia. Z uvedeného dôvodu vznikol žalovanému nárok na zmluvnú pokutu vo výške 4.469,77 EUR, t.j. $0,05 \% \times 12$ mesiacov (dojednaná výška zmluvnej pokuty) $\times 41,92$ EUR (dojednaná výška nájomného za m²) $\times 246,82$ m² (výmera nebytových priestorov) $\times 72$ dní trvania porušenia povinnosti (odo dňa 02.05.2017 do 12.07.2017). Ďalej uzavrel, že Oznámenie o jednostrannom započítaní zo dňa 31.07.2017 v časti započítania uvedenej zmluvnej pokuty s poukazom na § 37 Občianskeho zákonníka za neplatné, a to z dôvodu jeho neurčitosti a nezrozumiteľnosti. Súd vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti dospel k záveru, že nárok žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 16.1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov je dôvodný vo výške 4.469,77 EUR a započítaním vykonaným v rámci procesnej obrany podaním doručeným súdu dňa 21.05.2018 došlo k účinnému započítaniu tejto pohľadávky žalovaného voči pohľadávke žalobcu uplatnenej v tomto konaní. V danom prípade sa nejedná o výnimočný prípad, ktorý nájomca nemôže ovplyvniť a ktorý by predstavoval výnimku dojednanú v Časti II bod 16.1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov. Ďalej sa súd riadne vysporiadal aj s námietkou, že uplatnenie zmluvnej pokuty by bolo výkonom práva v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku. K návrhu žalobcu, aby súd využil moderačné právo v zmysle ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka a neprimeranú zmluvnú pokutu znížil súd uviedol, že v tomto prípade výška uplatnenej zmluvnej pokuty nie je neprimeraná. Predmetná zmluvná pokuta bola dojednaná za účelom zabezpečenia povinnosti žalobcu neuzatvoriť nebytové priestory bez súhlasu žalovaného, a to vo výške 62,08 EUR denne. Žalovaným uplatnená zmluvná pokuta v danom prípade síce nie je v zanedbateľnej výške, avšak jej celková výška je dôsledkom dlhodobého porušovania zmluvnej povinnosti zo strany právneho predchodcu žalobcu a s tým spojeného navyšovania o inak primeranú dennú výšku zmluvnej pokuty.

7. Čo sa týka nároku na zmluvnú pokutu za nepredloženie poistných zmlúv vo výške 3.041,92 EUR, prvoinštančný súd dospel k záveru, že tento nárok žalovaného nie je dôvodný. Z predloženého Prehľadu je zrejmé, že žalovaný odvodzuje svoj nárok na zmluvnú pokutu v tomto prípade od bodu 21.6.5, Časť II Zmluvy o nájme nebytových priestorov. Právo Prenajímateľa požadovať náhradu škody týmto nie je dotknuté. Z výzvy žalovaného k náprave zo dňa 02.05.2017, ktorá bola právnomu predchodcovi žalobcu doručená dňa 05.05.2017 prvostupňový súd zistil, že žalovaný vyzval právneho predchodcu žalobcu, aby do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy predložil žalovanému potvrdenie o uzavretí všetkých poistných zmlúv. Právny predchodca žalobcu predložil žalovanému poistný certifikát k Zmluve o nájme nebytových priestorov dňa 26.06.2017, kedy ho žalovanému zaslal e-mailom, a zároveň poštou. Zároveň súd z predloženej poisťky zistil, že predmet prenájmu bol v období od 01.01.2017 do 31.12.2017 poistený v spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Prvostupňový súd má v tejto súvislosti za to, že zo strany žalobcu nebola porušená povinnosť ustanovená v bode 21.6.5, Časť II Zmluvy o nájme nebytových priestorov, a to povinnosť doložiť žalovanému poistný certifikát, nakoľko právny predchodca žalobcu požadovaný certifikát žalovanému predložil. V súvislosti s námietkou žalovaného, že poistný certifikát nebol predložený v požadovanej 2-dňovej lehote súd uvádza, že zmluvná pokuta bola v danom prípade dojednaná pre prípad nepredloženia poistného certifikátu, pričom z výslovného znenia dohody o zmluvnej pokute nevyplýva, že by si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu pre prípad nepredloženia poistného certifikátu v lehote dvoch dní. Bez ohľadu na uvedené skutočnosti súd uvádza, že poskytnutá lehota dvoch dní nebola v danom prípade primeraná. V súvislosti s nárokom žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty za zmenu vnútorného usporiadania priestorov bez súhlasu (odmontovanie bankomatu) vo výške 3.300,- EUR prvostupňový súd dospel k záveru, že ani tento nárok žalobcu nie je dôvodný. V danom prípade nemal za preukázané porušenie povinnosti podľa Časti II, bod 14.2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov, nakoľko v tomto konaní nebolo preukázané, že odmontovaním bankomatu vôbec došlo k zmene vnútorného usporiadania nebytových priestorov oproti prenajímateľom odsúhlasenej projektovej dokumentácii. Bolo povinnosťou žalovaného označiť a predložiť dôkazy preukazujúce porušenie označenej povinnosti zo

strany právneho predchodcu žalobcu, a teda preukázať porušenie zmluvnej povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahovala. Žalovaný však neunesol dôkazné bremeno a preto sa nemôže úspešne domáhať uloženia povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu voči žalobcovi. K uvedenému prvostupňový súd dodal, že bez ohľadu na uvedené, podľa preberacieho protokolu zo dňa 29.06.2017 mal za preukázané, že bankomat bol odmontovaný dňa 29.06.2019, t.j. po tom, ako pracovníčka žalovaného, p. H. e-mailom dňa 20.06.2017 informovala právneho predchodcu žalobcu, že si môže zdemontovať bankomat po vyplnení Povolenia na práce, ktoré zašle na ňou uvedenú e-mailovú adresu. Žalovaný preukazoval odmontovanie bankomatu bez jeho súhlasu listom zo dňa 24.05.2017, v ktorom samotný žalovaný uvádza právnemu predchodcovi žalobcu, že žalobca žiadosť o súhlas s odmontovaním bankomatu zaslal potom, ako už došlo k jeho odmontovaniu, z čoho vyplýva, že už ku dňu 24.05.2017 mal byť bankomat odmontovaný. Nakoľko žalovaný poukazoval iba na svoje vlastné tvrdenie v liste zo dňa 24.05.2017, súd týmto nemal za preukázané, že bankomat mal byť zo strany právneho predchodcu žalobcu odmontovaný už pred dňom 24.05.2017. Práve naopak, vyššie uvedený e-mail pracovníčky žalovaného nasvedčuje tomu, že bankomat mal byť odmontovaný až so súhlasom žalovaného.

8. Ohľadom nároku žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty za nedoplnenie depozitu po zvýšení minimálneho nájomného, platby za služby a marketingového poplatku vo výške 5.587,20 EUR mal prvostupňový súd za to, že tento je dôvodný. S odkazom na Časť I bod 10.2 a 10.3 Zmluvy o nájme nebytových priestorov a čl. 12 bod 12.6 Zmluvy o nájme nebytových priestorov mal za preukázané, že žalovaný vyzval právneho predchodcu žalobcu na doplnenie depozitu, a to Listom zo dňa 02.05.2017, ktorý bol právnemu predchodcovi žalobcu doručený dňa 05.05.2017. Nakoľko zo strany právneho predchodcu žalobcu nedošlo k doplneniu depozitu, čo nebolo medzi sporovými stranami sporné, s poukazom na dojednanie v Časti I bod 10.3 v spojení s bodom 12.6 Zmluvy o nájme nebytových priestorov vznikol žalovanému nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.587,20 EUR, t.j. 0,05% (dojednaná sadzba zmluvnej pokuty) x 41,92 EUR (dojednaná výška nájomného za m²) x 246,82 m² (výmera nebytových priestorov) x 12 mesiacov x 90 dní trvania porušenia povinnosti (od 13.05.2017 do 10.08.2017). V súvislosti s nárokom žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty za zrušenie oprávnenia podnikat' vo výške 244.982,92 EUR súd dospel k záveru, že uvedený nárok žalovaného nie je dôvodný. Zánik právneho predchodcu žalobcu zlúčením so žalobcom, ktorý sa stal jeho právnym nástupcom nespadá podľa prvostupňového súdu pod dojednanie v článku 9 bod 9.1 Zmluvy o nájme nebytových a nepredstavuje porušenie špecifikovanej povinnosti. V danom prípade zanikol právny predchodca žalobcu s právnym nástupcom, ktorý vstúpil do všetkých práv a povinností svojho právneho predchodcu, má oprávnenie na podnikanie, ktoré ho oprávňuje využívať priestory na povolené užívanie. Súd tiež poukazuje na to, že žalovaný podľa predmetného bodu Zmluvy o nájme nebytových priestorov bol oprávnený požadovať zmluvnú pokutu v dojednanej výške odo dňa zrušenia zmluvy v dôsledku ukončenia platnosti oprávnenia na podnikanie. V tomto prípade však došlo k ukončeniu Zmluvy o nájme nebytových priestorov odstúpením zo strany žalovaného z dôvodu nedoplnenia depozitu a nie v dôsledku ukončenia platnosti oprávnenia na podnikanie právneho predchodcu žalobcu ako to predpokladá vyššie uvedené dojednanie Zmluvy o nájme nebytových priestorov. Napriek uvedeným skutočnostiam súd zároveň poukázal na skutočnosť, že v Prehľade nárokov, ktorým si žalovaný uplatnil v rámci procesnej obrany nárok na zaplatenie zmluvných pokút žalovaný výslovne neuvádza obdobie, za ktoré si uplatňuje nárok na zmluvnú pokutu. Z uvedeného dôvodu by bolo potrebné takýto úkon považovať za neurčitý a nezrozumiteľný, a teda s poukazom na ustanovenie § 37 Občianskeho zákonníka za neplatný.

9. Ohľadom nároku žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie s úhradou minimálneho nájomného, platby za služby, marketingového poplatku a za energie vo výške 1.362,53 EUR prvoinštančný súd konštatoval, že tento je dôvodný s poukazom na Časť II bod 4.8 a čl. 4.1 Časti II. Žalovaný si nárok na zaplatenie uvedenej zmluvnej pokuty uplatnil v podaní doručenom súdu dňa 21.05.2018, ktorý bližšie špecifikoval v podaní zo dňa 20.06.2019. Žalovaný si uplatnil nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie s úhradou faktúry č. 540171150, faktúrou č. 540171349, faktúrou č. 540171523, faktúrou č. 540171722 a faktúrou č. 540171892, za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti každej jednej faktúry až do 31.07.2017. Z faktúr, na ktoré poukazuje žalovaný a ktoré boli zo strany žalovaného predložené súdu je zrejmé, čo bolo jednotlivými faktúrami vyfakturované, kedy boli jednotlivé faktúry splatné ako aj akým spôsobom dospel žalovaný k výške uplatneného nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie s úhradou týchto faktúr. Žalobca nenamietal, že by predmetné faktúry uhradil v lehote splatnosti resp. v čase, za ktorý si žalovaný uplatnil nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Čo sa týka nároku žalovaného na zaplatenie úrokov z omeškania

s úhradou platieb vo výške 671,93 EUR prvostupňový súd mal za to, že tento je dôvodný. Žalovaný si nárok na zaplatenie úrokov z omeškania uplatnil v podaní doručenom súdu dňa 21.05.2018, ktorý bližšie špecifikoval v podaní zo dňa 20.06.2019. Žalovaný si uplatnil nárok na zaplatenie úrokov z omeškania s úhradou faktúry č. 540171150, faktúrou č. 540171349, faktúrou č. 540171523, faktúrou č. 540171722 a faktúrou č. 540171892, za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti každej jednej faktúry až do 31.07.2017 a spolu s uplatnením toho nároku žalovaný predložil jednotlivé faktúry, od omeškania úhrady ktorých odvodzuje svoj nárok na úroky z omeškania. Z jednotlivých faktúr je zrejmé, kedy boli splatné a kedy sa mal žalobca dostať s ich úhradou do omeškania, pričom žalobca nenamietal, že by predmetné faktúry uhradil v lehote splatnosti resp. v čase, za ktorý si žalovaný uplatnil nárok na úroky z omeškania. Ohľadom nároku žalovaného na zaplatenie dojednaného nájomného za 10 dní vo výške 5.017,94 EUR dospel prvoinštančný súd k záveru, že tento je dôvodný. Nájom založený Zmluvou o nájme nebytových priestorov zanikol až odstúpením od zmluvy zo strany žalovaného, a to dňa 10.08.2017, kedy bolo písomné odstúpenie od zmluvy doručené žalobcovi. Žalovaný si započítal svoju pohľadávku z titulu nároku na zaplatenie dojednaného nájomného za 10 dní v mesiaci august 2017, kedy nájom ešte trval, a to v rámci procesnej obrany podaním doručeným súdu dňa 21.05.2017 a odkázal sa na faktúru č. 540172831. Z predmetnej faktúry je zrejmé, že žalovaný uvedenou faktúrou žalobcovi vyfakturoval dojednané nájomné, poplatky za služby a tiež marketingové poplatky spolu vo výške 5.017,94 EUR, čo predstavuje pomernú časť dojednaného nájomného a služieb za 10 dní v mesiaci august 2017 podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov.

10. Žalovaný si podaním doručeným súdu dňa 20.06.2019, t.j. po približne 2 rokoch od začatia tohto konania, z opatrnosti uplatnil ako formu procesnej obrany voči pohľadávke žalobcu aj nárok na náhradu ušlého zisku, a to do výšky žalobcom uplatnenej pohľadávky. Súd na tento prostriedok procesnej obrany v súlade s ustanovením § 153 C.s.p. neprihliadal, nakoľko nebol zo strany žalovaného uplatnený včas. Sporové strany boli v tomto konaní niekoľko krát poučené o sudcovskej koncentrácii (naposledy na pojednávaní konanom dňa 30.05.2019). Samotný žalovaný vo vyjadrení doručenom súdu dňa 20.06.2019 uvádza, že nebytové priestory, ktoré boli predmetom nájmu podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov prenajal novému nájomcovi dňa 19.10.2018. Teda už k tomuto dňu mal žalovaný nepochybne vedomosť o prípadnej škode (ušlom zisku) a jej výške, nakoľko k tomuto dňu boli žalovanému nepochybne známe všetky skutočnosti, na ktoré poukazuje pri určení výšky škody resp. ušlého zisku (t.j. napr. obdobie, v ktorom nebytové priestory neboli prenajaté, výška nájomného dojednaná s novým nájomcom). Z uvedeného dôvodu prvoinštančný súd na tento prostriedok procesnej obrany neprihliadal.

11. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti dospel prvostupňový súd k záveru, že žalovaný voči žalobcom uplatnenej pohľadávke na vrátenie depozitu vo výške 25.018,98 EUR účinne v rámci procesnej obrany uplatnenej v tomto konaní započítal svoj nárok na:

- a) zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Časti II oddiel 5 článok 16 bod 16.1 Zmluvy o nájme nebytových priestor vo výške 4.469,77 EUR;
 - b) zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Časti I bod 10.2 a 10.3 Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo výške 5.587,20 EUR;
 - c) zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Časti II bod 4.8 Zmluvy o nájme nebytových priestorov za omeškanie s úhradou faktúry č. 540171150, faktúry č. 540171349, faktúry č. 540171523, faktúry č. 540171722 a faktúry č. 540171892 vo výške 1.362,53 EUR;
 - d) zaplatenie zákonného úroku z omeškania za omeškanie s úhradou faktúry č. 540171150, faktúry č. 540171349, faktúry č. 540171523, faktúry č. 540171722 a faktúry č. 540171892 vo výške 671,93 EUR;
 - e) zaplatenie dojednaného nájomného za 10 dní v mesiaci august 2017 vo výške 5.017,94 EUR;
- v dôsledku čoho nárok uplatnený žalobcom v tomto konaní zanikol vo výške 17.109,37 EUR a teda dospel súd k záveru, že žaloba žalobcu je dôvodná v časti o zaplatenie 7.909,61 EUR.

12. O nároku na náhradu trov konania rozhodol súd v súlade s ustanovením § 255 ods. 1 a ods. 2 C.s.p., podľa ktorých súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci. Ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo. Nakoľko mal žalobca v konaní úspech v rozsahu 31,6% a žalovaný mal v konaní úspech 68,4%, súd priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania proti žalobcovi vo výške 36,8%.

13. Proti predmetnému meritórnemu rozhodnutiu podali v zákonnej lehote odvolanie žalobca aj žalovaný.

14. Žalobca podal odvolanie proti výrokom II. a III. rozsudku v zmysle ustanovenia § 365 ods. 1 písm. f) a h) C.s.p. tým, že rozsudok súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia a súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam.

15. Žalobca v odvolaní uviedol, že v prvom rade nesúhlasí s rozhodnutím súdu prvej inštancie, keď súd mal v bode 14 odôvodnenia rozsudku za to, že zmluva o nájme nebytových priestorov zanikla až odstúpením od zmluvy zo strany žalovaného a to ku dňu doručenia písomného odstúpenia od zmluvy. Žalobca nesúhlasí so závermi prvostupňového súdu a opätovne odkazuje na zmluvu, na ustanovenie bodu 14.7, že nájom zaniká zánikom prenajímateľa, zánikom nájomcu a zánikom predmetu nájmu. Zánik nájomcu znamenalo koniec zmluvného vzťahu bez jeho ďalšieho pokračovania. Žalobca poukazuje na komentár založený do spisu k § 14 zákona č. 116/1990 Zb. Nakoľko si žalovaný ako prenajímateľ z titulu svojej pozície nedojednal pokračovanie nájomného vzťahu v prípade zániku nájomcov, nemôže to ísť na ťarchu nájomcu. Ďalej žalobca v odvolaní uvádza že v dôsledku rozhodnutia súdu vychádzajúceho z nesprávneho právneho posúdenia veci súd prvej inštancie zároveň dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam. Nesprávne skutkové zistenia spočívajú v tom, že vo viacerých prípadoch súd uznal návrh žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty za dôvodný. V bode 19 odôvodnenia rozsudku súd uznal za čiastočne dôvodný nárok žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty za uzavretie priestorov žalobcom viac ako 2 po sebe idúce dni, vo výške 4.469,77 EUR. Opätovne poukazoval žalobca na to, že medzi zástupcami právneho predchodcu žalobcu a žalovaného sa uskutočnilo stretnutie, predmetom ktorého bolo okrem iného aj oznámenie právneho predchodcu žalobcu o plánovanom zlúčení so žalobcom, uvedenú informáciu vzal žalovaný na vedomie. Až listom zo dňa 19.4.2016 reagoval žalovaný na oznámenie o zamýšľanom zlúčení. Žalovaný nesúhlasil s ukončením nájmu, keď mal za to, že nájom prechádza na právneho nástupcu žalobcu. Následne žalobca poukazuje na vzájomnú písomnú komunikáciu žalobcu a žalovaného, vymenúva jednotlivé listy, ktoré si vymenili zmluvné strany, pričom má za to, že nedošlo k porušeniu bodu 16.1. Zmluvy, a teda ani k vzniku nároku žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty. Je zrejmé, že právny predchodca žalobcu oznámil žalovanému zámer zatvoriť nebytové priestory a požiadal ho o súčinnosť pri ukončení nájmu, teda súhlas s uzatvorením nebytových priestorov. Bod 16.1.1 Zmluvy nevyžaduje, aby bol predmetný súhlas žalovaným udelený, keď sa jedná o výnimočné situácie. Za takúto výnimočnú situáciu považuje aj predčasné ukončenie nájmu a s tým súvisiacu povinnosť nájomcov vypratať nebytové priestory. Žalovaný neposkytol v súvislosti s ukončením nájmu právnenému predchodcovi žalobcu žiadnu súčinnosť až do 10.7.2017 a ani neoznámil v akom stave má odovzdať priestory. Právny predchodca žalobcu bol povinný uviesť nebytové priestory do pôvodného stavu, inak by mu hrozila zmluvná pokuta. Žalobca má za to, že povinnosť uviesť nebytové priestory do pôvodného stavu je výnimočná situácia v zmysle bodu 16.1 Zmluvy, kedy je prenajímateľ povinný strpieť uzatvorenie nebytových priestorov na dosiahnutie tohto cieľa. Navyše má žalobca za to, že uplatnenie zmluvnej pokuty v zmysle bodu 16.1 Zmluvy za popísaných okolností by bolo výkonom práva v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku. Ak bol žalovaný presvedčený, že žalobca nevyužíva priestory viac ako 3 dni, mohol od zmluvy odstúpiť oveľa skôr ako po viac ako 3 mesiacoch. Žalovaný úmyselne predlžoval dobu, po ktorú by mu mal údajne vzniknúť nárok na zmluvnú pokutu. V zmysle uvedeného má žalobca za to, že žalovanému nevznikol nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle bodu 16.1 Časti II. Zmluvy. Žalobca ďalej k bodu 30 odôvodnenia rozsudku uvádza, že nesúhlasí s uznaním nároku žalovaného a opätovne poukazuje na ustanovenia bod 10.2, 10.4, 12.6 Časti I Zmluvy a 5.2 Časti II Zmluvy a poukazuje, že žalovaný až do 2.5.2017 ani raz nevyzval právneho predchodcu žalobcu na doplnenie depozitu. Až po takmer 3 rokoch užívania nebytových priestorov žalovaný vyzval právneho predchodcu žalobcu na doplnenie depozitu, v čase, keď vedel, že dôjde k predčasnému ukončeniu nájmu. Navýšenie depozitu v krátkom čase pred ukončením nájmu nemalo žiadne logické opodstatnenie. Mal za to že, zo strany žalovaného sa jednalo výlučne o šikanózný výkon práva. Jediným dôvodom navýšenia depozitu bolo následné uplatnenie zmluvnej pokuty. Žalobca nesúhlasí s vyjadrením súdu v bode 32 odôvodnenia rozsudku s odkazom na bod 23 odôvodnenia. K bodu 35 odôvodnenia rozsudku žalobca uvádza, že spochybňuje výšku sumy, ktorú žalovaný uvádza ako konečnú sumu bez toho, že by boli rozpísané jednotlivé služby. Vzhľadom na uvedené má žalobca dojem, že žalovaný sa len snaží započítať účelovo vykonštruované zmluvné pokuty, služby, ktoré žalobcovi ani neboli poskytnuté a súd prvej inštancie ich žalovanému priznal. K bodu 37. odôvodnenia rozsudku, kde súd uznal za dôvodný nárok žalovaného na zaplatenie úrokov z omeškania, žalobca nesúhlasí s priznaním úrokov z omeškania a opätovne poukazuje na to, že sa domnieva, že žalovaný len umelo navyšuje sumu. K bodu 38 odôvodnenia rozsudku žalobca uvádza, že nesúhlasí s priznaním uvedeného nároku a odkazuje na argumentáciu v bode 1 svojho odvolania. Žalobca má

za to že, zmluvný vzťah zanikol v súlade s právnou úpravou. Žalobca navrhuje, aby odvolací súd rozsudok Okresného súdu Bratislava II zmenil tak, že v časti žaloby o zaplatenie 17.109,37 EUR zaviazá žalovaného na zaplatenie tejto sumy spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% od 1.9.2017 do zaplatenia a náhradu trov konania vo výške 100%.

16. Žalovaný podal odvolanie proti výroku I. v zmysle ustanovenia § 365 ods. 1 písm. e) a h) C.s.p. s tým, že rozsudok súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia a rozsudok má vady súvisiace s nesprávne zisteným skutkovým stavom. K nároku na zmluvnú pokutu pre zrušenie oprávnenia podnikateľ pod názvom Sberbank žalovaný poukazuje na bod 9.1 Časti I Zmluvy, čl. 1.12 Časti II zmluvy, z ktorých vyplýva, že ako krokmi právneho predchodcu žalobcu k zlúčeniu so žalobcom, tak aj samotným zlúčením došlo k porušeniu ustanovenia bodu 9.1, keďže zlúčením došlo k zániku oprávnenia na podnikanie pod názvom Sberbank Slovensko, a.s. V prípade, ak by právny predchodca žalobcu nevykonal kroky vedúce k zániku nájmu, ďalej doplnil svoje finančné povinnosti voči žalovanému, ktorý by nebol nútený započítať dlhy žalobcu na zložený depozit. Následne by žalovaný neposlal právnomu predchodcovi žalobcu výzvu na doplnenie depozitu a nedošlo by ani k odstúpeniu žalovaného od zmluvy. Z uvedeného je zrejmé, že k zrušeniu zmluvy žalobcom došlo práve v dôsledku porušenia povinnosti podľa bodu 9.1 žalobcu. Žalovaný ďalej nesúhlasí s odôvodnením súdu, že žalovaný v prehľade nárokov neuvádza obdobie, za ktoré si uplatňuje zmluvnú pokutu. Podľa žalovaného v prehľade nárokov je uvedené, že si uplatňuje pokutu vo výške minimálneho nájomného odo dňa ukončenia nájmu do predpokladaného dňa uplynutia doby platnosti zmluvy. Toto znenie vychádza zo znenia bodu 9.1 zmluvy, z ktorej jasne vyplýva, že predpokladaný termín uplynutia doby platnosti zmluvy bol 31.7.2019. Keďže zmluva zanikla 10.8.2017, čo potvrdil aj súd, obdobie za ktoré si žalovaný uplatnil zmluvnú pokutu je podľa žalovaného zrozumiteľné a určité a ťarcha následkov zmluvnej pokuty v tomto prípade je aj celkom bežná a primeraná, nakoľko ide o predčasné skončenie nájomného vzťahu, na príjmy z ktorého má prenajímateľ nastavené rôzne druhy rozpočtov. Zmluvná pokuta za porušenie povinnosti prevádzkovania obchodu pod určitým označením bola preto nielen úplne bežná a dôvodná, ale aj úplne primeraná, lebo prenajímateľ si ju uplatnil len do výšky depozitu. Podľa žalovaného súd mal vedomosť o skutočnosti, že nájom skončil z dôvodu postupu právneho predchodcu žalobcu v rozpore so zmluvou a tiež o tom, že priestory, napriek žalovaného snahe, neboli prenajaté. To, že mu konaním žalobcu vznikla škoda uplatnil žalovaný už v podaní zo dňa 8.10.2018. Nešlo preto o argument, na ktorý by mohol prvostupňový súd neprihliadať, ale len návrh na doplnenie dokazovania skutkového stavu. V tomto smere teda šlo len o aplikáciu právnej normy a teda prihliadať na zistený skutkový stav mal súd ex offio, keďže právne posúdenie veci je podstatou súdneho rozhodovania. Preto neexistuje právny dôvod, na základe ktorého by súd mohol na nárok žalovaného na náhradu škody žalovaného neprihliadať. Žalovaný upozornil, že predmetný nárok špecifikoval v podaní zo dňa 19.6.2019, čo nie je možné považovať za neskoré uplatnenie práva. Žalovaný zároveň uviedol že nie je preukázané, prečo by mal žalovaný platiť žalobcovi úrok z omeškania od 1.9.2017. Žalovaný navrhol, aby odvolací súd výrok I. napadnutého rozsudku Okresného súdu Bratislava II zmenil tak, že žalobu v tejto časti zamietla.

17. K odvolaniu žalobcu zaslal žalovaný svoje vyjadrenie, v ktorom uviedol, že súhlasí s odôvodnením prvostupňového súdu a upozorňuje, že uvedený bod 14.7 sa v zmluve uzavretej medzi žalobcom a žalovaným nenachádza, navyše sa v predmetnej zmluve nenachádza ani žiadne iné ustanovenie o zániku nájmu zo znením ako píše žalobca. Okrem toho žalovaný vo svojich vyjadreniach zo dňa 18.05.2018 a dňa 08.10.2018 poukázal na skutočnosť, že v tomto prípade sa nejedná o nebytové priestory a to z dôvodu, že podľa § 1 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v spojení s ustanoveniami § 118 ods. 2 OZ a § 125 ods. 1 OZ môžu nebytové priestory po právnej stránke existovať iba v bytovom dome. Nebytové priestory v zmysle legálnej definície OZ sú jednoznačne len priestory v bytovom dome, iný výklad OZ by musel byť vytrhnutý z kontextu. Preto je v tomto prípade potrebné postupovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. K jednotlivým nárokom na zmluvné pokuty žalovaný stručne reaguje a to, k pokute za uzavretie priestorov - podľa znenia bodu 16.1 časť II Zmluvy môže nájomca uzavrieť priestory iba v špecifických situáciách, ktoré nájomca nemôže ovplyvniť. Je zrejmé, že zlúčenie právneho predchodcu žalobcu medzi takéto situácie nepatrí, keďže mu muselo predchádzať jeho rozhodnutie a teda priamo na tento stav pôsobil. Navyše aj bez ohľadu na uvedené nie je možné zlúčenie obchodných spoločností považovať za mimoriadnu skutočnosť, ktorá by žalobcu oprávňovala priestory uzavrieť. Navyše zánikom právneho predchodcu žalobcu nájom nezanikol, čo potvrdil aj súd, a preto žalovaný nemal povinnosť poskytnúť žalobcom tvrdenú súčinnosť a žalovaný nemal povinnosť prenajať priestor vypratať. K pokute za nedoplnenie depozitu - požadovať doplnenie depozitu je právom prenajímateľa, nie jeho povinnosťou. Takisto nález

ÚS ČR, na ktorý žalobca v svojom odvolaní odkazuje, sa netýka tohto prípadu, keďže v náleze sa súd vyjadruje k dlhodobému úmyselnému „prehliadaniu“ neplnenia povinnosti, pričom v tomto spore vznikla žalobcovi povinnosť doplniť depozit až po výzve žalovaného. K pokute za omeškanie s úhradou platieb a úroky - žalobca má k dispozícii žalobcom zaslané faktúry, v ktorých je uvedená jednotlivo suma nájomného aj každého poplatku v súvislosti s nájmom, preto jeho tvrdenie je neopodstatnené. Nakoniec žalovaný uviedol, že prvostupňové rozhodnutie nedôvodne neprihliadlo na najväčšiu pohľadávku uplatnenú žalovaným na obranu námietkou započítania a to pokutu za predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu na strane nájomcu, ktorá mala kryť škodu prenajímateľa s tým súvisiacu.

18. K odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalobca a uvádza, že v prípade zániku nájmu sa pridrižiava svojho vyjadrenia v bode 1 odvolania. I keď žalobca nesúhlasí s odôvodnením súdu v prípade zániku nájmu, dáva žalovanému do pozornosti bod 33 a 34 odôvodnenia rozsudku, kde sa podľa názoru žalobcu súd vysporiadal s údajným porušením ustanovenia bodu 9.1 Zmluvy. V odvolaní sám potvrdzuje, že výzvu na doplnenie depozitu adresoval žalobcovi len z toho dôvodu, že žalobca mu oznámil kroky vedúce k ukončeniu nájmu, čo len potvrdzuje námietku žalobcu o šikanóznom výkone práva žalovaného a zároveň vyvracia odôvodnenie súdu v bode 32. Nárok na náhradu ušlého zisku si žalovaný po celú dobu súdneho konania neuplatňoval. Žalobca poukazuje na bod 39 odôvodnenia rozsudku, žalovaný si neuplatnil náhradu ušlého zisku včas, hoci bol súdom viackrát poučený o sudcovskej koncentrácii. Žalobca sa tiež prikláňa k odôvodneniu rozsudku v rovnakom bode, kde súd uvádza, že sám žalovaný vedel už od 19.10.2018 o prípadnej škode a jej výške, nakoľko k tomuto dňu boli žalovanému nepochybne známe všetky skutočnosti, na ktoré sa poukazuje pri určení výšky škody. Žalobca ďalej uvádza, že v prípade spochybňovania žalovaného o platení úroku z omeškania od 1.9.2017 zo súdom priznanej sumy depozitu, žalobca poukazuje, že si uvedený úrok z omeškania uplatňuje už od prvého podania adresovaného súdu.

19. Následne sporové strany doručili do spisu ďalšie písomné vyjadrenia na podporu svojich doterajších tvrdení, v ktorých sa pridrižovali a odkazovali na svoje predchádzajúce vyjadrenia.

20. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (§ 34 C.s.p.) prejednal vec v zmysle ustanovenia § 379 a § 380 ods. 1 C.s.p. v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolaní bez nariadenia pojednávania, pričom termín verejného vyhlásenia rozsudku bol v súlade s ustanovením § 219 ods. 3 C.s.p. oznámený na úradnej tabuli a na webovej stránke Krajského súdu v Bratislave. Po oboznámení sa s obsahom spisu a odvolaniami dospel odvolací súd k záveru, že odvolaniam nie je možné vyhovieť.

21. Podľa § 387 ods. 1, 2 C.s.p., odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

22. Odvolací súd konštatuje správnosť dôvodov rozhodnutia súdu prvej inštancie, nakoľko na základe vykonaných dôkazov správne zistil skutkový stav, zrozumiteľným spôsobom vysvetlil, z ktorých dôkazov vychádzal, aké skutočnosti mal vykonanými dôkazmi za preukázané, dôkazy vyhodnotil a zistený skutkový stav správne právne posúdil. Súd prvej inštancie dal jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na sporné otázky, pričom sa zároveň vysporiadal s podstatnou argumentáciou sporových strán. Na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie v predmetnej časti odvolací súd uvádza nasledovné:

23. V prvom rade so odvolací súd zaoberal spornou otázkou a zároveň odvolacou námietkou žalobcu, kedy došlo k zániku zmluvy. Odvolací súd tu zhodne so súdom prvej inštancie dospel k záveru, že nájom založený Zmluvou o nájme nebytových priestorov zanikol až odstúpením od zmluvy zo strany žalovaného, a to ku dňu doručenia písomného odstúpenia od zmluvy žalobcovi, t.j. ku dňu 10.08.2017. Prvostupňový súd, vzhľadom na absenciu úpravy zániku nájmu v prípade zániku nájomcu, ktorý je právnickou osobou v Zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov, správne aplikoval všeobecnú úpravu nájomných vzťahov podľa Občianskeho zákonníka.

24. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na Rozsudok NS SR zo dňa 30.6.2005, sp. zn. 5Cdo/167/2004, podľa ktorého zánik právnickej osoby, ktorá v nájomnom pomere vystupovala ako nájomca, nemá za následok zánik nájomného vzťahu, ale spôsobuje prechod práv a povinností na právneho nástupcu, pokiaľ existuje a pokiaľ zákon neustanovuje niečo iné.

25. V zmysle uvedeného rozhodnutia z možných zmien v osobách účastníkov nájomného vzťahu Občiansky zákonník vymedzil len dôsledky zmeny v osobe prenajímateľa a to tak, že ustanovil generálne pravidlo prechodu práv prenajímateľa na nového vlastníka. Na prípadnú zmenu v osobe nájomcu dopadá len všeobecné ustanovenie upravujúce dôsledky smrti dlžníka na ďalšiu existenciu záväzkového vzťahu. To síce ustanovuje, že smrťou dlžníka povinnosť nezaniká (pokiaľ nejde o plnenie majúce byť poskytnuté osobne dlžníkom), z povahy veci je však zrejmé, že povinnosť už po smrti pôvodného dlžníka nemôže stíhať jeho samotného, ale prechádza na dedičov fyzickej osoby, resp. na právneho nástupcu zaniknutej právnickej osoby. Zánik právnickej osoby je z právneho hľadiska jej „smrťou“ a napriek nedostatku výslovnej úpravy nie je dôvod, pre ktorý by sa mal predpokladať záujem zákonodarcu upraviť len dôsledky zániku tých dlžníkov, ktorí sú, resp. boli fyzickými osobami. Ak potom povinnosti platiť nájomné a užívať predmet nájmu nemožno považovať za také, ktorých plnenie by bolo viazané na konkrétnu osobu nájomcu; treba uzavrieť, že zánik právnickej osoby nájomcu s právnym nástupcom nemá za následok zánik nájomného vzťahu, pokiaľ zákon výslovne neustanoví niečo iné. Uvedený záver bolo treba prijať nielen preto, že povinnosť platiť nájomné nemôže byť izolovaná od existencie nájomného vzťahu, ale i preto, že k zániku právnych vzťahov môže dôjsť len z dôvodov výslovne predpokladaných zákonom alebo dohodou účastníkov príslušného právneho vzťahu. Nedostatok konkrétnej právnej úpravy dôsledkov zmeny v osobe nájomcu nemožno vykladať na ľarchu nájomcu, a to tým skôr, že prenajímateľovi aj v tomto prípade ostáva zachovaná možnosť nájom vypovedať (pričom ani prípadný zánik pôvodného nájomcu až počas plynutia výpovednej lehoty nemôže spôsobiť predĺženie nájmu či dokonca založenie nového nájomného vzťahu). Preto je potrebné aplikovať všeobecnú úpravu nájomných vzťahov, a teda príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a uzavrieť, že zánik právnickej osoby nájomcu s právnym nástupcom nemá za následok zánik nájomného vzťahu, pokiaľ zákon výslovne neustanoví niečo iné. V danom prípade zákon výslovne neustanovuje, že k zániku nájmu dochádza aj zánikom právnickej osoby s právnym nástupcom, preto prvostupňový súd dospel k správnejmu záveru, že zánik právneho predchodcu žalobcu, spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s. nemal za následok aj zánik nájmu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov.

26. Z obsahu spisu ďalej vyplýva a v konaní bolo preukázané, že právny predchodca žalobcu v súlade so zmluvou o nájme poskytol žalovanému depozit, ktorý ku dňu 31.07.2017 predstavoval sumu vo výške 87.931,11 EUR. V článku 10.5 Zmluvy o nájme nebytových priestorov sa zmluvné strany dohodli, že ak nájomca splní včas a riadne všetky svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi depozit do tridsiatich kalendárnych dní od ukončenia tejto Zmluvy. Žalovaný použil prostriedky procesnej obrany spočívajúce v námietke zániku nároku (vrátenie depozitu) žalobcu uplatneného v tomto konaní v dôsledku jednostranného započítania s jeho pohľadávkami voči žalobcovi z titulu niekoľkých rôznych nárokov, ktoré špecifikoval. Prvostupňový súd sa podrobne vysporiadal s jednotlivými nárokmi žalovaného, ktoré boli presne špecifikované v priloženom Prehlade a odvolací súd sa stotožnil s dôvodmi priznania, resp. nepriznania jednotlivých nárokov a preto sa aj ďalej odvolací súd zaoberá iba jednotlivými odvolacími námietkami.

27. K námietke žalobcu, že uplatnenie zmluvnej pokuty v zmysle bodu 16.1 Zmluvy za popísaných okolností je výkonom práva v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku, keď žalovaný mohol od zmluvy odstúpiť oveľa skôr ako po viac ako 3 mesiacoch a žalobca mal za to, že žalovanému nevznikol nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle bodu 16.1 Časti II. Zmluvy, odvolací súd poukazuje na správne závery prvostupňového súdu v bode 19 a 20 rozsudku, s ktorými sa odvolací súd stotožňuje. K námietke žalobcu, že navýšenie depozitu v krátkom čase pred ukončením nájmu nemalo žiadne logické opodstatnenie, zo strany žalovaného sa jednalo výlučne o šikanózne výkon práva a jediným dôvodom navýšenia depozitu bolo následné uplatnenie zmluvnej pokuty, odvolací súd mal zhodne s prvostupňovým súdom za to, že depozit ako taký slúžil na zaistenie plnenia povinností právneho predchodcu žalobcu zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov, pričom žalovaný bol oprávnený v súlade so Zmluvou kedykoľvek vyzvať nájomcu na doplnenie depozitu. Samotné nevyzývanie na doplnenie depozitu po dobu trvania nájomného vzťahu nie je skutočnosťou, ktorá by zakladala možnosť súdu odoprieť právnú ochranu výkonu práva na zaplatenie zmluvnej pokuty. V uvedenej súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že postup súdu podľa § 3 ods. 1 OZ má miesto len vo výnimočných situáciách, kedy k výkonu práva založeného zákonom dochádza z iných dôvodov, ako je dosiahnutie hospodárskych cieľov či uspokojenie iných potrieb, keď hlavnou alebo aspoň prevažujúcou motiváciou je úmysel poškodiť či znevýhodniť povinnú osobu (tzv. šikanózne výkon práva), prípadne keď je zrejmé, že výkon práva vedie k neprijateľným dôsledkom prejavujúcim sa ako vo vzťahu medzi účastníkmi, tak na postavení

niektorého z nich navonok. Korektív dobrých mravov však nesmie byť na ujmu princípu právnej istoty a nesmie neprimerane oslabovať subjektívne práva účastníkov vyplývajúce z právnych noriem (Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 20. apríla 2004, sp. zn. 32 Odo 1047/2003). V konaní nebolo preukázané, že žalovaný si uplatnil nárok na zmluvnú pokutu za účelom poškodenia žalobcu a to, že nevyzýval žalobcu na doplnenie depozitu po dobu trvania nájomného vzťahu nie je skutočnosťou, ktorá by zakladala možnosť súdu odoprieť právnu ochranu výkonu práva na zaplatenie zmluvnej pokuty, nakoľko išlo o oprávnenie (nie povinnosť) vyzvať nájomcu na doplnenie depozitu počas trvania nájomného vzťahu.

28. V súvislosti s odvolacou námietkou žalobcu, keď spochybňuje výšku sumy, ktorú súd uvádza v bode 35. odôvodnenia rozsudku ako konečnú sumu bez toho, že by boli rozpísané jednotlivito všetky služby a žalovaný sa len snaží započítať účelovo vykonávané zmluvné pokuty, služby, ktoré žalobcovi ani neboli poskytnuté a súd prvej inštancie ich žalovanému priznal, odvolací súd poukazuje na to, že žalovaný si nárok na zaplatenie uvedenej zmluvnej pokuty uplatnil v podaní doručenom súdu dňa 21.05.2018, ktorý bližšie špecifikoval v podaní zo dňa 20.06.2019. Žalovaný si uplatnil nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie s úhradou faktúry č. 540171150, faktúry č. 540171349, faktúry č. 540171523, faktúry č. 540171722 a faktúry č. 540171892, za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti každej jednej faktúry až do 31.7.2017. Z faktúr predložených súdu je zrejmé, čo bolo jednotlivými faktúrami vyfakturované, kedy boli jednotlivé faktúry splatné ako aj akým spôsobom dospel žalovaný k výške uplatneného nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie s úhradou týchto faktúr. Z jednotlivých faktúr je zrejmé, kedy boli splatné a kedy sa mal žalobca dostať s ich úhradou do omeškania, pričom žalobca nenamietal, že by predmetné faktúry uhradil v lehote splatnosti resp. v čase, za ktorý si žalovaný uplatnil nárok na úroky z omeškania. K námietke žalobcu ohľadne priznaného nároku na zaplatenie nájomného za 10 dní vo výške 5.017,94 EUR odvolací súd odkazuje na argumentáciu v bodoch 23. až 25. tohto rozhodnutia.

29. V súvislosti s odvolaním žalovaného, kde poukazuje na bod 9.1 Časti I Zmluvy, čl. 1.12 Časti II zmluvy, z ktorých vyplýva, že ako krokmi právneho predchodcu žalobcu k zlúčeniu so žalobcom, tak aj samotným zlúčením došlo k porušeniu ustanovenia bodu 9.1, keďže zlúčením došlo k zániku oprávnenia na podnikanie pod názvom Sberbank Slovensko, a.s. odvolací súd považuje za správny záver prvostupňového súdu, že zánik právneho predchodcu žalobcu zlúčením so žalobcom, ktorý sa stal jeho právnym nástupcom nespadá pod vyššie uvedené dojednanie a nepredstavuje porušenie vyššie špecifikovanej povinnosti. Zlúčenie je zákonom predpokladaný a dovolený spôsob zániku spoločnosti, pričom toto oprávnenie nie je možné účinne sankcionovať zmluvnou pokutou. Navyše, v danom prípade zanikol právny predchodca žalobcu s právnym nástupcom, ktorý vstúpil do všetkých práv a povinností svojho právneho predchodcu, má oprávnenie na podnikanie, ktoré ho oprávňuje využívať priestory na povolené užívanie. Zlúčením dochádza k zániku všetkých spoločností, ktoré sa na základe rozhodnutí zúčastňujú pri vzniku nástupníckej spoločnosti, ktorá je univerzálnym sukcesorom do práv a povinností zanikajúcich spoločností. Zánikom právneho predchodcu žalobcu, právnickej osoby, ktorá v nájomnom pomere vystupovala ako nájomca, teda nedošlo tak, ako už bolo uvedené vyššie, k zániku nájomného vzťahu, ale k prechodu práv a povinností na právneho nástupcu.

30. K námietke a argumentácii žalovaného, že neexistuje právny dôvod, na základe ktorého by súd mohol na uplatnený nárok žalovaného na náhradu škody žalovaného neprihliadať odvolací súd uvádza, že súd prvej inštancie správne v prípade nároku žalovaného na náhradu ušlého zisku do výšky žalobcom uplatnenej pohľadávky uplatnil zásadu koncentrácie podľa § 153 C.s.p. a na tento prostriedok procesnej obrany ako nepredložený včas, neprihliadol. Ustanovenie § 153 C.s.p. upravuje sudcovskú koncentráciu konania, čo znamená, že strany sporu nie sú oprávnené vykonať určité procesné úkony v ktoromkoľvek štádiu konania, ale len v určitom štádiu. Ak procesný úkon, ktorý podlieha koncentrácii konania nie je vykonaný včas, nespôsobuje procesnoprávne účinky. Koncentrácia konania má teda za následok osobitné procesnoprávne sankcie za to, že strana sporu porušila povinnosť riadneho vedenia sporu (procesná diligencia). Povinnosť riadneho vedenia sporu je všeobecne vyjadrená v článku 8 C.s.p. tak, že strany sporu sú povinné vykonať prostriedky procesného úroku a procesnej obrany v súlade s princípom hospodárnosti. Procesné úkony nesmú viesť k prietahom v konaní. Účelom a zmyslom koncentrácie konania je prispieť k rýchlosti konania, zabrániť zdržiavaniu konania a motivačne pôsobiť na strany sporu, aby procesné úkony vykonávali včas. Vzhľadom na uvedené kritériá možno konštatovať, že v prejednávanej veci žalovaný nepredložil včas svoje skutkové tvrdenie o uplatnení nároku na náhradu ušlého zisku, a to do výšky žalobcom uplatnenej pohľadávky, pričom celkovú výšku ušlého zisku žalovaný vyrátal na sumu 258.460,46 EUR. Prvostupňový súd niekoľkokrát poučil

obe sporové strany o sudcovej koncentrácii (naposledy na pojednávaní konanom dňa 30.05.2019). Samotný žalovaný vo vyjadrení doručenom súdu dňa 20.06.2019 uvádza, že nebytové priestory, ktoré boli predmetom nájmu podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov prenajal novému nájomcovi dňa 19.10.2018. Teda už k tomuto dňu mal žalovaný nepochybne vedomosť o prípadnej škode (ušlom zisku) a jej výške, nakoľko k tomuto dňu boli žalovanému nepochybne známe všetky skutočnosti, na ktoré poukazuje pri určení výšky škody resp. ušlého zisku (t. j. napr. obdobie, v ktorom nebytové priestory neboli prenajaté, výška nájomného dojednaná s novým nájomcom).

31. Vzhľadom na skutočnosť, že ani žalobca ani žalovaný v podaných odvolaniach relevantným spôsobom nespochybnili ani nevyvrátili závery súdu prvej inštancie, odvolací súd s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvej inštancie je vecne správne a z toho dôvodu odvolací súd viazaný odvolacími dôvodmi v zmysle § 380 CSP napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie v zmysle § 387 ods. 1, ods. 2 CSP vrátené výroku o náhrade trov konania ako vecne správny potvrdil.

32. V časti úrokov z omeškania odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie považuje za správne, žalobca si úrok z omeškania uplatňuje voči žalovanému od prvého podania, keď výzvou na zaplatenie zo dňa 3.8.2018 vyzval žalovaného na úhradu zvyšku depozitu s tým, že ak žalobcom konkretizovaná suma nebude uhradená v stanovenej lehote, pristúpi žalobca k vymáhaniu súdnou cestou. Keďže žalovaný sumu neuhradil v lehote, čím sa dostal do omeškania, žalobca podal návrh na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie sumy 25.018,98 € spolu aj s úrokom z omeškania 8% ročne zo sumy 25.018, 98 € od 1.9.2017 do zaplatenia a prvoinštančný súd priznal žalobcovi správne nárok na úrok z omeškania, výška ktorého je v súlade s § 3769 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

33. Podľa § 396 ods. 1 C.s.p., ustanovenia o trovách konania pred súdom prvej inštancie sa použijú aj na odvolacie konanie. Podľa § 255 ods. 1 C.s.p., súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci. Podľa § 262 ods. 1 C.s.p., o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

34. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 255 ods. 1 C.s.p. Keďže v odvolacom konaní nebol úspešný v rozsahu svojho odvolania ani žalobca, ani žalovaný, súd nepriznal žiadnemu z nich nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

35. Uvedený rozsudok je výsledkom hlasovania odvolacieho senátu v pomere hlasov za 3:0 proti.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).